

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1027/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว ศิริพร วนพฤกษ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 45

คำว่า พันโทฯ ซึ่งจะวางโทษทวิคูณได้ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521มาตรา45นั้นหมายความว่าถึงพันโทฯจำคุกที่จำเลยได้รับจริงๆไม่หมายความว่ารวมถึง รอกการลงโทษจำคุกและปรับในคดีก่อน

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521มาตรา 4, 13, 27, 42, 44, 45, 47, 49 พระราชกฤษฎีกา กำหนด เงื่อนไขเพื่อ ค้ำครอง ลิขสิทธิ์ ระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2526 มาตรา 3, 4, 5ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 58 และ ให้ แทบับันทีกเสียง (เทป เพลง)ของกลาง ตกเป็น ของ เจ้าของ ลิขสิทธิ์ และ จ่าย ค่าปรับ ให้ แก่ เจ้าของลิขสิทธิ์ กึ่งหนึ่ง กับ ให้ วางโทษ ทวิคูณ และ บวก โทษ ของ จำเลย ที่ รอ การลงโทษ ไว้ ใน คดี อื่น

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27(1), 44 วรรคสอง ให้ จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 14,800 บาท จำเลย ให้การรับสารภาพ มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 คง ลงโทษ จำคุก จำเลย 3 เดือนและ ปรับ 7,400 บาท โทษ จำคุก เห็นสมควร ให้ รอกการลงโทษ ไว้ มี กำหนด 1 ปีตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระ ค่าปรับ ให้ จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของ กลาง ให้ ตกเป็น ของ เจ้าของ ลิขสิทธิ์และ ให้ จ่าย ค่าปรับ ให้ แก่ เจ้าของ ลิขสิทธิ์ กึ่งหนึ่ง ยก คำขอ ให้ บวก โทษ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 บัญญัติ ว่า "ผู้ใด กระทำ ความผิด ต้อง ระวางโทษ ตามพระราชบัญญัติ นี้ เมื่อ พ้นโทษ แล้ว ยัง ไม่ครบ กำหนด ห้า ปี กระทำ ความผิดต่อ พระราชบัญญัติ นี้ อีก ให้ วางโทษ ทวิคูณ " เห็นว่า คำ ว่า พ้นโทษคือ พ้นโทษ ที่ ได้รับ จริง ๆ ใน คดี ก่อน เมื่อ ใน คดี ก่อน ศาล ลงโทษ จำคุกและ ปรับ แต่ รอกการลงโทษ จำคุก ไว้ จำเลย จึง ไม่ได้ รับ โทษ จำคุก จริง ๆ หรือ อีก นัย หนึ่ง โทษ จำคุก ที่ รอ ไว้ ไม่ใช่ โทษ จำคุก ที่ จำเลย ได้รับ จริงแม้ จะ พ้นโทษ ปรับ แต่ คดี ก่อน มี ทั้ง รอกการลงโทษ จำคุก และ ปรับ ถือ ไม่ได้ว่า มี การ พ้นโทษ จำคุก กรณี จึง วางโทษ จำเลย ทวิคูณ ตาม พระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 ไม่ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ไม่ วางโทษ จำเลย ทวิคูณ ใน คดี นี้ ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมบัติ เดี่ยววิศเรศ-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>